

1526584-93.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... na denúncia era conhecido ponto de tráfico. Avistaram o réu, que entrou em um bar. Ao sair do bar, os policiais realizaram a abordagem. Nada foi encontrado em seu poder. Segundo a testemunha, o réu teria admitido que praticava o tráfico, e que indicou o local onde foram localizadas as drogas e a quantia em dinheiro apreendida. A testemunha relata que o réu demonstrava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1526584-93.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526584-93.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2297598/2021 - 08º D.P. BRAS, 21145822 - 08º D.P. BRAS, 5955/21/108 - 08º D.P. BRAS, 2297598 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

BRUNO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, acusado de, no dia 31 de outubro de 2021, por volta das 22h, na Rua Polignano a Maré, altura do numeral 205, Brás, neste município, nesta Comarca, adquirir, ter em depósito e guardar para fins de tráfico, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 133 (cento e trinta e três) invólucros plásticos contendo em seu interior a substância vulgarmente conhecida como "maconha" e 91 (noventa e um) papérolas contendo de cocaína, substâncias entorpecentes ou que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, laudo

de constatação de fls. 17/19 e exame químico-toxicológico a ser oportunamente juntado aos autos.

O acusado foi preso em flagrante (fl. 01) e, extraordinariamente, por conta da situação de pandemia, não foi realizada audiência de custódia, sendo a prisão convertida em preventiva por decisão datada de 01 de novembro de 2021 (fls. 44/47).

Visando a celeridade processual e a garantia da mais ampla defesa ao acusado, o rito procedimental foi convertido em ordinário, sendo a denúncia recebida em 12 de novembro de 2021 (fls. 77/82).

O réu foi citado (fl. 104) e apresentou resposta à acusação (fls. 112/117).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 123/124).

Em audiência, foram inquiridas duas testemunhas em comum, e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público se manifestou pela procedência da pretensão penal, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, o afastamento da agravante da calamidade pública, a aplicação do redutor do §4º do art. 33, da Lei de Drogas, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares.

A pretensão penal é improcedente.

A materialidade do delito vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelo laudo de constatação (fls. 17/19), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 23/25), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 106/108), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, e pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria do crime, entretanto, após a instrução, não se revelou incontroversa. Isso porque os depoimentos das testemunhas inquiridas, responsáveis pela prisão em flagrante do réu, não incutem neste julgador a certeza necessária sobre as circunstâncias do crime, o que inviabiliza a possibilidade, com a segurança necessária, de atribuição da posse das drogas ao acusado.

Interrogado na fase policial, o réu negou a traficância. Alegou que que estava comprando entorpecentes e que o traficante se evadiu (fls. 11).

Em Juízo, apresenta a mesma versão. E sua versão, conforme será exposto adiante, não foi infirmada seguramente pelas testemunhas responsáveis por sua prisão.

A testemunha Leandro Augusto da Silva relatou que realizava patrulhamento na região do Brás e o que o local descrito na denúncia era conhecido ponto de tráfico.

Avistaram o réu, que entrou em um bar. Ao sair do bar, os policiais realizaram a abordagem. Nada foi encontrado em seu poder. Segundo a testemunha, o réu teria admitido que praticava o tráfico, e que indicou o local onde foram localizadas as drogas e a quantia em dinheiro apreendida. A testemunha relata que o réu demonstrava nervosismo. Os entorpecentes foram localizados "próximos" ao acusado. Disse que os entorpecentes estavam em uma caixa de registro de água, não se recordando se era a caixa de registro do bar ou de um vizinho. Relata que o réu admitiu a posse daqueles entorpecentes. Recorda-se que os entorpecentes aparentavam ser cocaína e maconha. Havia outras pessoas no bar que acompanharam as buscas pessoais no réu. Questionada pela defesa, a testemunha afirma não ter visto o réu manuseando as drogas apreendidas, somente repetindo que o réu estava "próximo" do local onde as drogas foram apreendidas. Não visualizou atos de troca ou comercialização de entorpecentes.

A testemunha Rafael Henrique dos Santos, policial militar, relatou que estava em patrulhamento e avistou o réu. Realizaram a abordagem. Nada foi encontrado em poder do réu. O réu admitiu que estava praticando o tráfico no local e indicou onde as drogas poderiam ser localizadas: em um registro e o restante, dinheiro, em um sofá, próximo do local. Disse que o réu estava sozinho na via pública. No bar havia usuários de entorpecentes. Disse que o registro fica na divisa entre o bar e um outro estabelecimento. O réu também indicou o local onde estava escondida a quantia em dinheiro.

Essas foram as provas orais produzidas.

Da análise dos depoimentos das testemunhas, conforme exposto no início da presente sentença, verifico que emergem dúvidas razoáveis sobre o contexto que envolveu a prisão do réu e o local onde foram localizados os entorpecentes. O réu, ao ser avistado e abordado, nada apresentava em seu poder. Foi questionado pelos policiais sobre drogas, uma vez que ali seria um ponto de venda de entorpecentes. A partir de então, teria em tese informado o local onde estavam escondidos tanto os entorpecentes, quanto a quantia em dinheiro.

Considero, entretanto, haver dúvidas razoáveis sobre essas circunstâncias determinantes da prisão, e os policiais não souberam precisar, de maneira inequívoca, a proximidade do local onde foram apreendidos os entorpecentes. Ainda, questionados pela defesa, uma das testemunhas afirma que não visualizou, antes da efetiva abordagem, o réu em atos de comércio ou troca de drogas. Aliás, sequer chegou a dizer se o réu se aproximou do local onde essas drogas foram encontradas. Segundo o relato das testemunhas, havia um bar no local dos fatos, e também havia outras pessoas presentes quando da abordagem e buscas pessoais no réu.

No entender deste julgador, não restaram claras as circunstâncias concretas que vinculassem efetivamente o réu às drogas apreendidas, não se sabendo, ao certo, como os policiais chegaram a essa conclusão.

Ante esse contexto fático-probatório, emergem dúvidas razoáveis sobre as circunstâncias que envolvem a prisão do réu e apreensão dos entorpecentes. E, nesse cenário, não superada a dúvida, a autoria não pode ser concluída por presunção.

O réu é primário, nada consta em sua Folha de Antecedentes, não havendo outros elementos que pudessem indicar a sua vinculação ao tráfico de drogas. Recomendável, no caso concreto, portanto, a solução absolutória em favor do acusado.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão penal para ABSOLVER o réu BRUNO DE OLIVEIRA DOS SANTOS da prática do crime descrito na denúncia – art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, CPP.

Expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos, porque vinculados ao entorpecente apreendido, ressaltando-se os valores não foram reivindicados pelo réu, que nega a sua vinculação a todos os objetos apreendidos. Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie.

Determino a incineração das drogas apreendidas.

Após o trânsito, oficie-se ao TRE e IIRGD.

P.R.I.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2022.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA